

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo: Ação Penal nº 0002237-43.2025.8.17.2730
Origem: Vara Criminal de [COMARCA] — Operação Kéfale
Recorrente: OSNIR CANDIDO URBANO ("OSNIR CABEÇA")
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ALERTA GEN-CUSTÓDIA: Celular de "Bambam" extraído sem hash MD5/
SHA-256. Ausência de laudo UFED/Cellebrite. Cadeia de custódia digital
QUEBRADA. Litispendência com ação anterior. NULIDADE ABSOLUTA.

RECURSO ESPECIAL

OSNIR CANDIDO URBANO, já qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de origem, por **negativa de vigência aos artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal**, postulando a **nulidade das provas digitais** extraídas sem observância da cadeia de custódia, e o **reconhecimento da litispendência**, consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recife, 19 de junho de 2026.

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: OSNIR CANDIDO URBANO

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Origem: Ação Penal nº 0002237-43.2025.8.17.2730 — Operação Kéfale

EMÉRITOS MINISTROS, COLENDAS TURMAS JULGADORAS,

I — SÍNTESE FÁTICA

O Recorrente foi denunciado no bojo da denominada **Operação Kéfale**, com base em provas digitais extraídas do aparelho celular de corréu conhecido como "Bambam".

A extração telemática foi realizada **sem observância dos protocolos de cadeia de custódia digital**:

- **Ausência de hash criptográfico** (MD5/SHA-256) no momento da apreensão;
- **Inexistência de laudo de extração** por ferramenta forense homologada (UFED/Cellebrite);
- **Falta de termo de apreensão** com descrição detalhada do dispositivo;
- **Ausência de registro** de quem manipulou a evidência e quando.

Ademais, existe **litispêndência** com ação penal anterior que já tramita perante a [Vara Criminal de origem], versando sobre os mesmos fatos e mesma prova digital.

II — DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL

II.1 — O Regime dos Arts. 158-A e 158-B do CPP

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu os artigos 158-A e 158-B ao Código de Processo Penal, estabelecendo regime jurídico específico para a cadeia de custódia:

"Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte."

"Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:

- I - reconhecimento;
- II - isolamento;
- III - fixação;
- IV - coleta;
- V - acondicionamento;
- VI - transporte;
- VII - recebimento;
- VIII - processamento;
- IX - armazenamento;
- X - descarte."

II.2 — A Especificidade da Prova Digital

A prova digital exige cuidados adicionais, conforme a **ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013**:

Requisito	Descrição	Status no Caso
Hash no momento da apreensão	Geração de MD5 ou SHA-256 para garantir integridade	AUSENTE
Ferramenta forense homologada	UFED, Cellebrite, EnCase ou equivalente	AUSENTE
Laudo de extração	Relatório técnico com metadados e logs	AUSENTE
Termo de apreensão detalhado	IMEI, modelo, estado do aparelho	AUSENTE
Registro de manuseio	Quem tocou, quando, para quê	AUSENTE

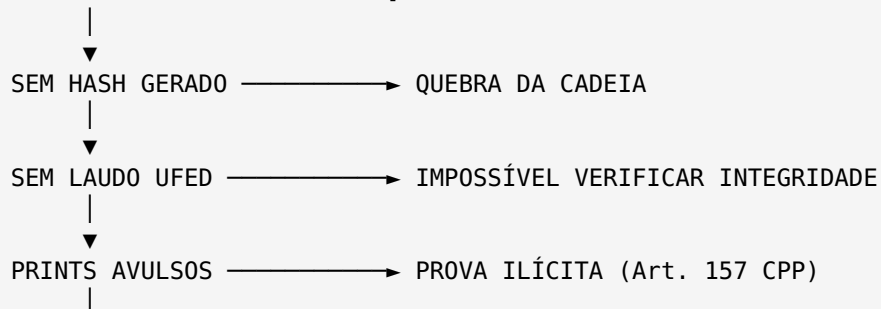
II.3 — Consequência: Prova Irrefutável no Mau Sentido

Esta Corte Superior firmou entendimento paradigmático:

"São inadmissíveis as provas obtidas por capturas de tela ('prints') de WhatsApp desprovidos de hash, metadados nativos e documentação pericial técnica da cadeia de custódia. A ausência de rastreabilidade torna a prova **irrefutável no mau sentido**: impossível verificar adulterações."

(HC 1.036.370/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, Set. 2025)

[APREENSÃO DO CELULAR "BAMBAM"]



III — DA LITISPENDÊNCIA

Os mesmos fatos objeto desta ação penal já são objeto de persecução em processo anterior (Ação Penal nº [NPU ANTERIOR]), configurando **litispendência** (Art. 95, V, CPP).

A prova digital — o celular de "Bambam" — foi utilizada em ambas as ações, caracterizando **dupla persecução** pelos mesmos fatos com base na mesma evidência.

"A litispendência, causa de extinção do processo sem resolução de mérito, configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações penais simultâneas."

(HC 458.921/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma)

IV — DA ADMISSIBILIDADE

IV.1 — Cabimento

O v. acórdão recorrido negou vigência aos artigos 158-A e 158-B do CPP ao admitir prova digital desprovida de cadeia de custódia documentada.

IV.2 — Não Incidência da Súmula 7/STJ

A questão é de direito: se a ausência de hash e laudo forense configura quebra de cadeia de custódia. Os fatos (inexistência desses elementos) são incontroversos.

V — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Recurso Especial;
2. No mérito, o **provimento** para:
 1. Reconhecer a **nulidade das provas digitais** extraídas sem cadeia de custódia;
 2. Determinar o **desentranhamento** de toda prova derivada do celular de "Bambam";
 3. Reconhecer a **litispendência** e extinguir o processo;
3. **Subsidiariamente**, anular o processo desde a admissão da prova ilícita.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 19 de junho de 2026.

OAB/PE